温州苍南“5·5”一般船舶碰撞事故调查报告

温州市政府事故调查组

2026年9月

目　录

一、 事故基本情况 3
（一） 事故船舶情况 3
（二） 事故发生经过 9
（三） 事故现场情况 19
（四） 人员伤亡和直接经济损失情况 20
二、 事故应急处置及评估情况 21
（一） 事故信息接报情况 21
（二） 事故现场应急处置情况及救援情况 21
（三） 医疗救治和善后情况 23
（四） 事故应急处置评估 23
三、 事故原因分析 24
（一） 直接原因 24
（二） 原因分析 24
（三） 排除因素 26
（四） 间接原因 27
四、 存在的主要问题 28
（一） 事故责任人员 28
（二） 有关部门 28
（三） 地方政府 28
五、 对有关责任人员和责任单位的处理建议 29
（一）建议移送海警机构处理的人员 29
（二）对有关公职人员的处理建议 29
（三）其他处理建议 29
六、 事故主要教训 30
（一）船舶安全生产责任主体悬空 30
（二）属地安全监管存在漏洞 30
（三）协同监管合力不足，成效不明显 30
七、 事故整改和防范措施 31
（一）提高政治站位，增强安全生产使命意识 31
（二）深入开展涉海涉渔领域“三无”船舶大排查大整治 31
（三）压实涉海涉渔安全属地管理责任 31
（四）完善协同监管体系，深化涉海领域跨部门联合执法 32

温州苍南“5·5”一般船舶碰撞事故调查报告

2026年5月5日20时26分许，温州市苍南县大渔镇交杯西岛东侧海域发生一起船舶碰撞事故，一艘海钓船（船名：马站海钓1070）与一艘“三无”船舶（曾用船名：大渔渔养041）发生碰撞，造成2人死亡，直接经济损失约390万元。

事故发生后，省委常委、市委书记张振丰，市委副书记、市长张文杰，省应急管理厅主要领导相继作出批示。苍南县主要领导均第一时间赶赴事故现场指挥调度。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）等有关法律法规规章，2026年5月10日，经温州市人民政府同意，成立由温州市应急管理局牵头，温州市纪委市监委、温州市公安局、温州市农业农村局、温州市总工会、温州海事局、苍南县人民政府等单位有关同志参加的温州苍南“5·5”船舶碰撞事故调查组，对事故开展调查。同时，邀请温州市人民检察院派员参与调查，聘请有关专家参与事故调查工作。

事故调查组认真贯彻落实省应急管理厅、温州市委市政府领导同志批示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、船舶轨迹分析、检验

鉴定、资料调阅、人员问询、专家论证等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故相关单位及相关人员的责任，查清了相关部门在监管方面存在的问题，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，温州苍南“5·5”船舶碰撞事故是一起因船舶冒险夜航、不使用安全航速、疏忽瞭望造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故船舶情况

1.“马站海钓 1070”船

（1）船舶概况

船名	马站海钓 1070	纳规船舶[1]归属地[2]	苍南县马站镇
船体材料	玻璃钢	总长	9.5 米
型宽	2.4 米	型深	1.3 米
发动机品牌	MERCURY	发动机功率	250 匹

[1]纳规船舶：因沿海地区存在大量群众实际生产生活所必需、但不符合船舶登记要求的船只，地方政府在“疏堵结合”政策下，对村（居）民自用、历史形成的小型涉海涉渔船舶，通过申请登记、统一编号、安装定位、签订安全承诺书等方式纳入规范化管理的乡镇船舶。纳规船舶主要包括渔业养殖船、港内交通船（含过界船）、渔港辅助船、港口服务船等类型。船舶纳规管理是一种过渡性安排，并非承认“三无”船舶的合法性；船舶纳入规范化管理后，不等于取得法定船舶证书。纳规船舶也被称为纳管船舶。

[2]归属地：纳规船舶登记的属地，属地政府负责纳规船舶的日常管理工作。

实际所有人	周某某	登记所有人	殷某乙
建造单位、建成日期		不详	

（2）船舶证书情况

该船无相关船舶证书。

（3）船舶使用管理情况

2023 年 12 月 11 日，马站海钓 1070 在马站镇获得纳规船舶登记，登记的船主：殷某乙，日常停泊地点：马站镇雾城村，使用区域：马站镇雾城村，已配备救生、消防、定位设备。登记时船主殷某乙签署承诺书：“保证不利用纳管船从事捕捞活动，不再购买、建造或租用任何形式的“三无”船舶进行渔业捕捞生产作业，不违规改造（建）纳管船舶，不擅自租让、转卖纳管船舶，并自觉服从政府及相关部门对该船的依法监管、处置。”。

2023 年 5 月，殷某乙从福建省漳州市海汐船舶有限公司购置该船，购置后向马站镇申请纳管，马站镇将其纳管，船名为“马站海钓 1070”。2026 年 4 月 10 日，经中介殷某丙（苍南马站人）介绍，殷某乙将该船以 8.5 万元出售给周某某。周某某分别于 4 月 10 日、4 月 14 日各支付 2 万，5 月 4 日付清尾款 4.5 万元，并于 5 月 4 日 9 时完成船舶交接（船舶定位设备已被殷某乙拆除），但未向马站镇渔业点验中心报备船舶变更情况。

（4）勘验情况

该船为一艘玻璃钢快艇，船头两舷刷写“马站海钓 1070”。

该船水下以下刷有棕红色油漆，水线以上刷有白色油漆，左舷白色油漆有擦痕，露出淡蓝色底漆。经测量，该船船舶总长为 9.5 米，船宽为 2.4 米。该船驾驶台位于船尾部，为开放式驾驶台，船尾安装一台发动机，型号为“MERCURY”，紧邻驾驶操作台前部为机舱，船中为甲板，船首前部安装有一个轮胎。

该船有 3 处碰撞痕迹，船首轮胎下碰撞处露出船体玻璃钢材质；船舶左舷中部碰撞处断裂（施救时造成的破坏），断裂处可见玻璃钢材质；船首水线部位上下均有明显碰撞痕迹，水线上碰撞处钢材弯曲变形，水线下碰撞处变形且有裂口，可见船体玻璃钢材质。船上驾驶操作台分离，操纵舵柄及操纵台部分结构置于发动机与机舱之间。船上未发现定位设备、救生圈、救生衣。



图 1：事故调查组对“马站海钓 1070”船进行实船勘验时的照片

（5）船上人员情况

船上共有 4 人，周某某为驾驶员，其余 3 人为乘员。事故发生时，周某某在艉部驾驶室开船，其他 3 人坐在驾驶室及其后面。

船上人员具体信息如下:

周某某，男，汉族，公民身份号码：3303**********，身份证住址：浙江省平阳县**********；游艇驾驶证书号码：0801**********，签发机关：福州海事局，签发日期：2022 年 8 月 11 日，截止日期：2027 年 8 月 11 日，适用范围：海上 20 米及以下长度的机械推进动力装置游艇；海洋渔业职务船员证书号码：3303**********，二级船长，签发机构：福鼎市海洋与渔业局，签发日期：2024 年 6 月 27 日，截止日期：2029 年 6 月 26 日。事发后落水，后获救。

杨某某，男，汉族，公民身份号码：3303**********，身份证住址：浙江省平阳县**********。事发后落水，后获救。

江某某，男，汉族，公民身份号码：3303**********，身份证住址：浙江省苍南县**********。事发后落水，获救上岸后经抢救无效，于 2026 年 5 月 5 日 22 时 30 分许死亡。

殷某甲，男，汉族，公民身份号码：3303**********，身份证住址：浙江省苍南县**********。事发后落水，遗体于 2026 年 5 月 12 日在温州市龙港市滩涂被发现。

2.“三无”船舶[3]（曾用船名：大渔渔养 041）

（1）船舶概况

[3]“三无”船舶：无船牌名号、无船舶证书、无船籍港的船舶。

船名	无	原纳规船舶归属地	苍南县大渔镇
曾用船名	大渔渔养 041 船	船体材料	钢质
总长	13.2	型宽	3.2 米
主机功率	110 千瓦	所有人	陈某某
建造单位、建成日期		不详	

（2）船舶证书情况

该船无相关有效证书。

（3）船舶使用管理情况

2022 年 6 月，陈某某从温岭石塘购买该“三无”船舶，购置前船名为“岭石塘辅 2080”。购置后，陈某某向大渔镇申请养殖船纳管，大渔镇将其纳管，船名号为“大渔渔养 041”，2025 年 12 月大渔镇新一轮排查中发现，该船日常有载客出海采捕岩头货，不为港内摆渡，故在新一轮纳管登记中将其取消纳管，但未通知船主陈某某，也未按照《关于印发涉海涉渔领域安全生产隐患大排查大整治暨伏休整治攻坚行动方案的通知》（温海渔专委办〔2023〕8 号）对未纳规船舶，一律按照“三无”船舶坚决取缔。

（4）勘验情况

该船为一艘钢质船舶，船头两舷未刷写船名号，船尾未刷写船籍港。该船水下以下刷有棕红色油漆，水线以上刷有淡绿色油

漆，驾驶台顶部刷有蓝色油漆，船体锈蚀较为严重，部分油漆已脱落。经测量，该船船舶总长为 13.2 米，船宽为 3.2 米。该船驾驶台位于船尾部，为开放式驾驶台，驾驶台前部有睡舱，内有生活所需的被褥；船中部依次有一个机舱和船舱，船首有突出的铁架，铁架前部安装有一个轮胎。该船配备有救生圈 4 个，已老化严重，救生衣 7 件。配备有船舶自动识别定位设备（AIS）1 台，生产厂家为成都天奥信息科技有限公司，型号为 SPAT-1000B（8″）（后期检测时，该定位设备的数据无法读取）；配有船用电台 1 台。

该船船首右舷有 5 道油漆剐蹭的碰撞痕迹，油漆剐蹭出原蓝色的底漆，附着少量外来白色油漆，从痕迹上看，前部油漆剐蹭较深，往后较浅。船上未发现捕捞所需的作业网具和起网设备，也未发现渔获物的痕迹。在该船船舱中发现有船牌 3 副，其中“大渔渔养 041”船牌两副，“岭石港辅 2080”船牌一副。



图 2：事故调查组对“三无”船舶进行实船勘验时的照片

（5）船上人员情况

船上共有5人，陈某某为驾驶员，其余4人为乘员。事故发生时，陈某某在艉部驾驶室开船，其他4人坐在船舱内。船上人员具体信息如下:

陈某某，男，汉族，公民身份号码：3303**********，身份证住址：浙江省苍南县**********；未持有任何船舶适任证书。

黄某甲，男，汉族，公民身份号码：3303**********，身份证住址：浙江省苍南县**********。

黄某乙，男，汉族，公民身份号码：3303**********，身份证住址：浙江省苍南县**********。

黄某丙，男，汉族，公民身份号码：3303**********，身份证住址：浙江省苍南县**********。

方某某，女，汉族，公民身份号码：3303**********，身份证住址：浙江省苍南县**********。

（二）事故发生经过

根据船舶离港的监控视频、雷达回波轨迹、人员调查询问等综合分析，调查组认定事故发生经过如下:

5月4日23时左右，陈某某等5人从大渔镇大渔港上船，陈某某驾驶“三无”船舶（曾用船名：大渔渔养041）向七星岛航行。5时左右到七星岛海域采集贝类，5月5日17时左右返航。陈某某收取其余4人每人500元的船舶交通费用，“三无”船舶本航次主要为从事贝类采集的人员提供运输服务。

5 月 5 日上午，周某某等 4 人从马站镇荷包田码头上船，9 时 43 分许，周某某驾驶“马站海钓 1070”携带网具和钓具出海前往瑞安市齿头山附近海域开展海钓及捕捞活动，5 月 5 日 19 时左右返航。杨某某等 3 人受雇于周某某出海作业，“马站海钓 1070”本航次从事非法捕捞和垂钓活动。

5 月 5 日 17 时，“三无”船舶从七星岛开往大渔湾，由东南向西北航行。

5 月 5 日 19 时 30 分 01 秒，“三无”船舶航向：330 度，航速：6.8 节，船位北纬 27° 13′ 19.3″,东经 120° 41′ 35.3″。（图 3）



图 3：温州海上综合智治平台记录的“三无”船舶的雷达回波轨迹

5 月 5 日 19 时 45 分 02 秒，“三无”船舶航向：327.7 度，

航速：7.4 节，船位北纬 27° 14′ 52.7″，东经 120° 40′ 31.6″。（图 4）

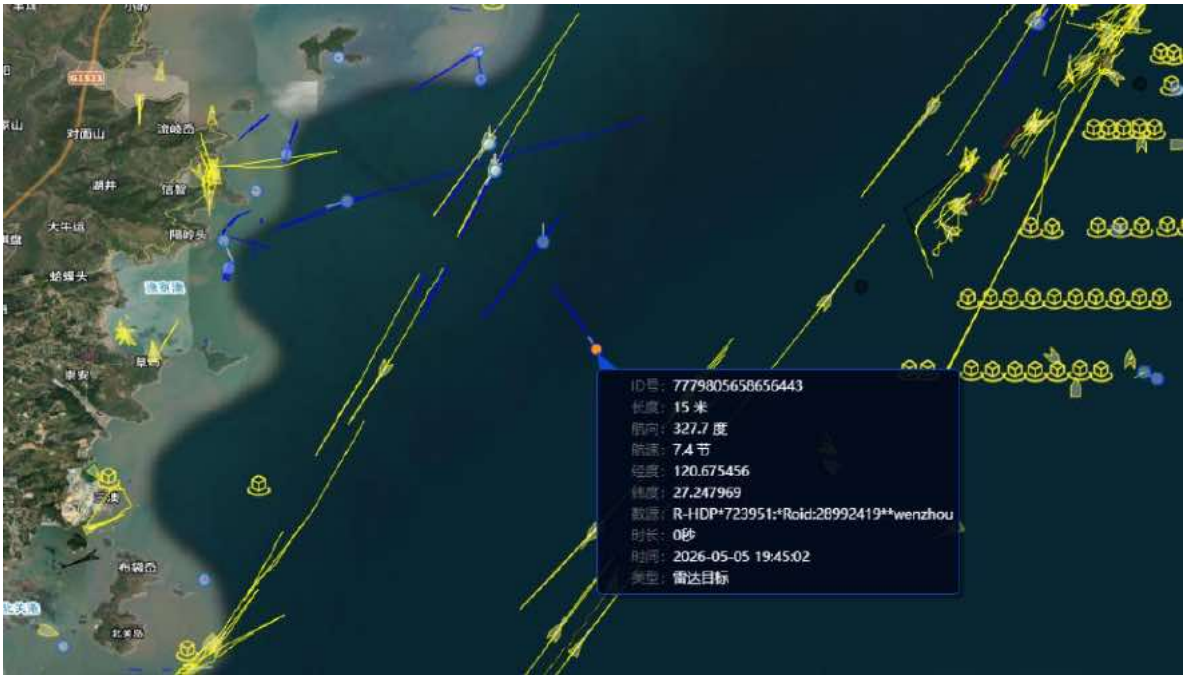


图 4：温州海上综合智治平台记录的“三无”船舶的雷达回波轨迹

5 月 5 日 19 时 59 分 06 秒，“三无”船舶航向：329.7 度，航速：7.4 节，船位北纬 27° 16′ 27.6″，东经 120° 39′ 27.9″。（图 5）

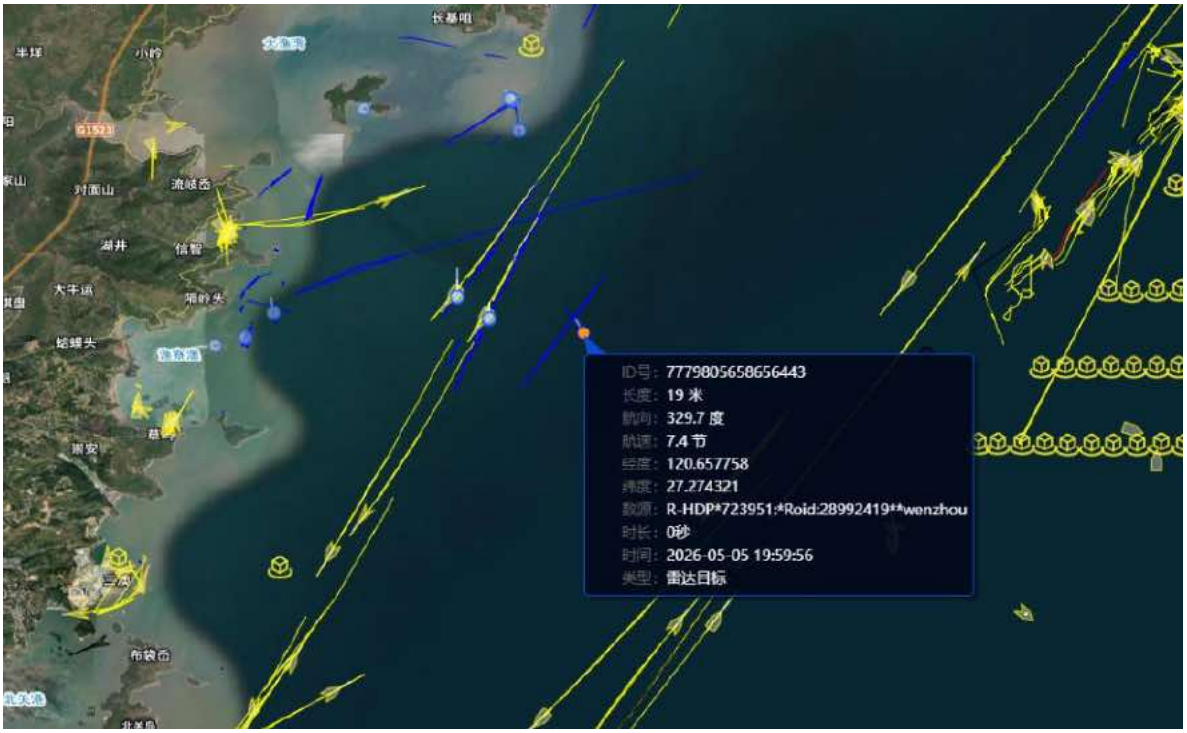


图 5：温州海上综合智治平台记录的“三无”船舶的雷达回波轨迹

5 月 5 日 20 时 09 分 57 秒，“三无”船舶航向：331.1 度，航速：7.2 节，船位北纬 27° 17′ 31.4″，东经 120° 38′ 47.1″。（图 6）



图 6：温州海上综合智治平台记录的“三无”船舶的雷达回波轨迹

5 月 5 日 20 时 19 分 51 秒，“三无”船舶航向：330.3 度，航速：7 节，船位北纬 27° 18′ 33.5″，东经 120° 38′ 5.7″。（图 7）



图 7：温州海上综合智治平台记录的“三无”船舶的雷达回波轨迹

5 月 5 日 19 时，马站海钓 1070 从瑞安齿头山附近海域开往雾城方向行驶，由东北向西南航行。

5 月 5 日 19 时 50 分 00 秒，马站海钓 1070 航向：209.7 度，航速：21.4 节，船位北纬 27° 31′ 19.7″，东经 120° 44′ 03.1″。（图 8）

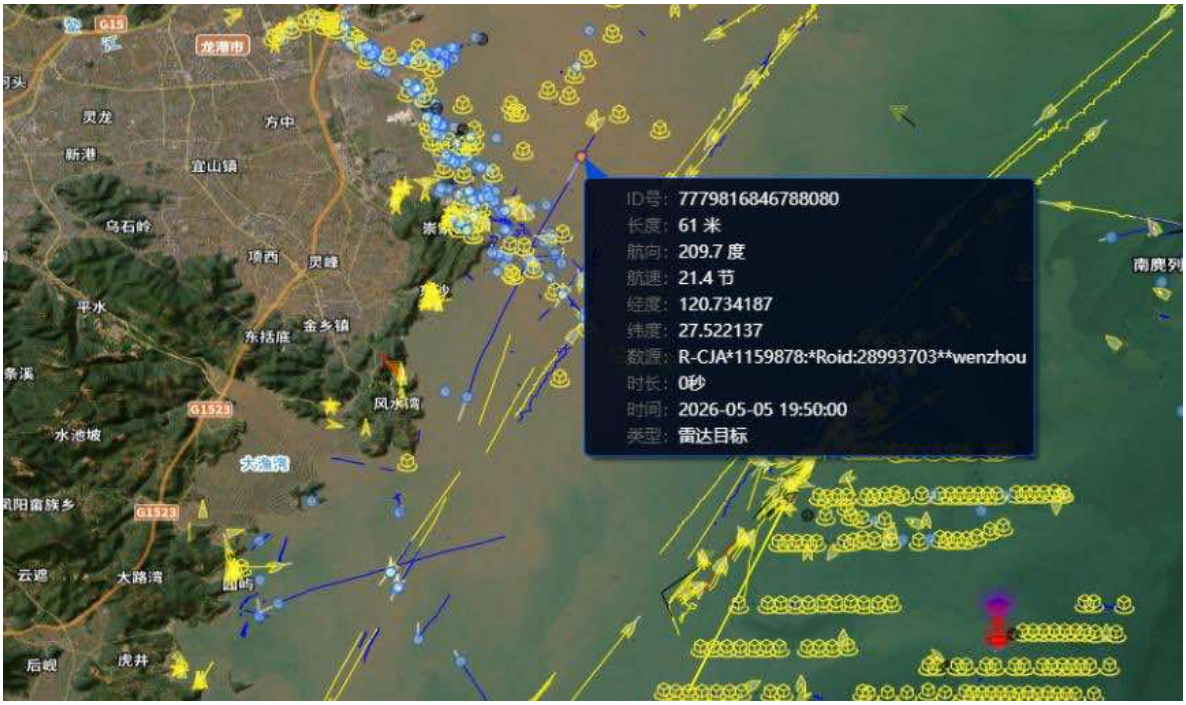


图 8：温州海上综合智治平台记录的“马站海钓 1070”的雷达回波轨迹

5 月 5 日 20 时 00 分 18 秒，马站海钓 1070 航向：205.1 度，航速：18.5 节，船位北纬 27° 28′ 06.1″，东经 120° 42′ 11.6″。（图 9）



图 9：温州海上综合智治平台记录的“马站海钓 1070”的雷达回波轨迹

5 月 5 日 20 时 08 分 33 秒，马站海钓 1070 航向：197.6 度，航速：21.8 节，船位北纬 27° 25′ 06.1″，东经 120° 41′ 12.6″。（图 10）



图 10：温州海上综合智治平台记录的“马站海钓 1070”的雷达回波轨迹

5 月 5 日 20 时 15 分 32 秒，马站海钓 1070 航向：203.1 度，航速：21.8 节，船位北纬 27° 22′ 43.7″，东经 120° 40′ 12.3″。（图 11）

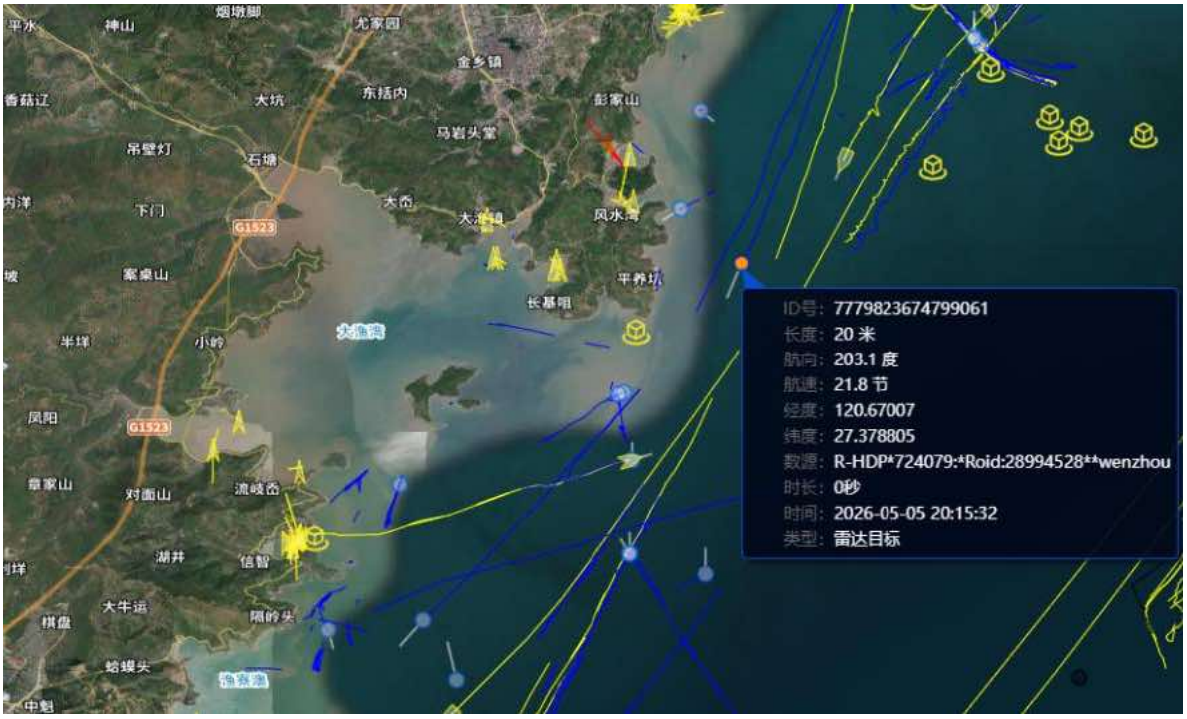


图 11：温州海上综合智治平台记录的“马站海钓 1070”的雷达回波轨迹

5 月 5 日 20 时 23 分 07 秒，马站海钓 1070 航向：213.4 度，航速：22.2 节，船位北纬 27° 20′ 18.2″，东经 120° 38′ 30.9″。（图 12）

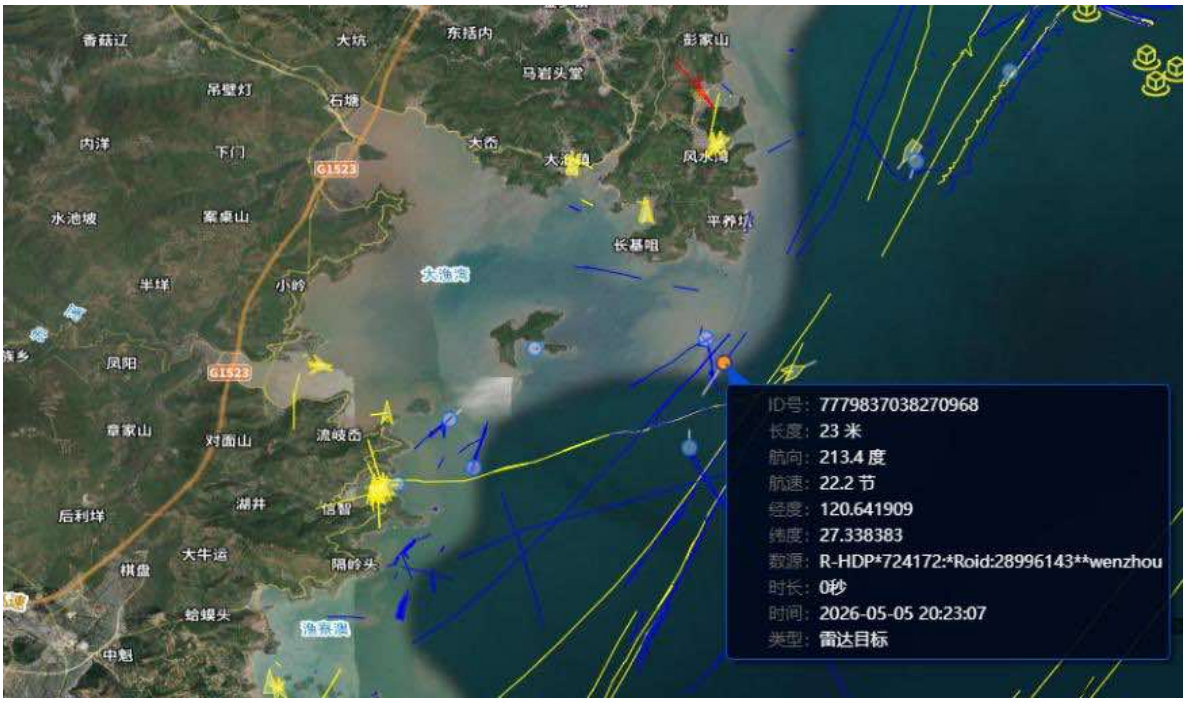


图 12：温州海上综合智治平台记录的“马站海钓 1070”的雷达回波轨迹

5 月 5 日 20 时 26 分许，两船于大渔湾海域发生碰撞（概位北纬 27° 19′ 12″，东经 120° 37′ 46″），造成马站海钓 1070 翻扣，船上 4 名人员全部落水。（图 13）



图 13：5 月 5 日 20 时 26 分 35 秒，温州海上综合智治平台记录的“马站海钓 1070”、“三无”船舶的雷达回波轨迹即将重合的情况

（三）事故现场情况

根据大渔镇荷包田停泊点公安监控、事故船舶实船勘验以及回波轨迹、海洋气象数据等综合分析，调查组认定事故现场情况如下:

1.碰撞时间：2026 年 5 月 5 日 20 时 26 分许。

2.碰撞地点：大渔湾交杯西岛东侧海域（概位北纬 27° 19′ 12″，东经 120° 37′ 46″）。

3.气象条件：根据温州市气象台监测数据，5 月 5 日 20 时至 21 时离事故点最近点（赤溪中墩站，距离约 6 公里），极大风力为 3 级（3.6m/s），风向为南风。

4.海浪条件：根据国家海洋环境预报台霞关波浪浮标数据是 5 月 5 日 20 时为 0.89 米，21 时为 0.80 米，根据海浪分级体系为轻浪。

5.通航环境：事发海域水面开阔，水深 15 米以上，无暗礁。除“马站海钓 1070”船和“三无”船舶外，周围海域无其他船只的雷达回波。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。

此次事故造成江某某、殷某甲死亡。

（1）江某某，男，汉族，公民身份号码：3303**********，身份证住址：浙江省苍南县**********。事发后落水，获救上岸后被送往苍南县第三人民医院救治，于 2026 年 5 月 5 日 22 时 30 分许经抢救无效死亡。

殷某甲，男，汉族，公民身份号码：3303**********，身份证住址：浙江省苍南县**********。事发后落水，遗体于2026年5月12日，在龙港市青龙湖2标项目部西北749滩涂被发现；2026年6月12日经专业机构DNA比对为本次事故失联者。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，事故直接经济损失约为390万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

2026年5月5日20时40分许，“三无”船舶所有人陈某某委托其朋友向大渔镇政府报案。

21时29分许,周边民众电话联系苍南县120指挥中心报案。

22时30分许，事故信息上报至温州市总值班室。

5月6日10时许，事故信息通过应急管理部生产安全事故统计信息直报系统上报。

18时30分许，事故后续发展情况通过生产安全事故统计信息直报系统进行了续报。

（二）事故现场应急处置情况及救援情况

2026年5月5日20时26分许事故发生后，周某某、杨某某、江某某等3人自行爬上翻扣的马站海钓1070船底壳，“三无”船舶船上人员立即开展救援，将3人救助上船。同时，“三

无”船舶在海上开展搜寻，但未发现落水的殷某甲，由于江某某身体状况恶化，“三无”船舶于21时许向大渔港航行。

20时40分许，陈某某委托其朋友向大渔镇政府报案，大渔镇政府分管领导、值班领导前往码头，并组织应急救援队伍3艘船11人次至该海域救援。

21时许，大渔镇政府主要领导抵达北行码头组织指挥，并对码头进行清场。

21时18分，救援队伍到达事发海域并组织搜救。

21时25分，“三无”船舶抵达北行码头，周某某、杨某某、江某某3人上岸后交由救护车送往苍南县第三人民医院抢救。

21时30分，大渔镇立刻成立事故处置专班，并安排人员到医院维护秩序。

5月6日7时30分许，救援队伍在涉事海域发现已倾覆的马站海钓1070，船首位置已变形。

11时许，救援队伍开展事故船只的捆绑、固定、拖带作业。

13时许，事故船舶被成功拖带至马站镇王孙沙滩海域，并被推送至岸边。调配大型铲车对事故船舶进行扶正翻转（对事故船舶进行扶正作业时，铲车不慎造成船舶左舷中部发生碰撞断裂），并拖拽至沙滩高处安全区域临时停放。

5月6日至5月11日

整合多方力量开展海陆立体化排查，海面调度海巡、渔政、海警、渔船等多种船艇开展落水人员搜救作业；陆地联动大渔、

马站、赤溪三镇开展沿岸全域排查；通过海事高频呼叫沿途商船协助搜寻。累计协调开展搜救作业28艘次，出动搜救人员140人次。

5月12日20时18分许，龙港市青龙湖2标项目部西北749滩涂发现一具疑似落水人员尸体。

6月12日，经专业机构DNA比对，确认该人员为本次事件失联人员殷某甲。

（三）医疗救治和善后情况

2026年5月5日21时25分，周某某、杨某某、江某某3人上岸后交由救护车送往苍南县第三人民医院抢救。5月5日22时30分许，江某某经抢救无效死亡；5月6日，杨某某经治疗出院返家休养；5月22日，周某某经治疗出院返家休养。

经施救，事故最终造成2人死亡，2人获救。由苍南县人民政府成立善后处置组[4]，一对一的开展服务对接工作，做好遇难者家属和遇险者的情绪疏导、心理安抚、协商调解、生活保障等工作。目前，善后处置工作正在有条不紊的进行，舆情社情平稳。

（四）事故应急处置评估

事故调查组对事故应急处置复盘评估认为，事故发生后，苍南县政府第一时间成立现场救援指挥部，在县委县政府统筹协调指挥下，组织公安、应急、海事、渔业、卫健等部门及专业救援力量全力开展救援工作，坚持安全、科学、精准、高效的救援原

[4]善后处置组：苍南县政府第一时间成立现场救援指挥部，组织公安、应急、海事、渔业、卫健等部门及专业救援力量全力开展救援工作，坚持安全、科学、精准、高效的救援原则，全面分析研判可能发生的各类危害，科学做好应急处置工作，应急响应及时、组织指挥有效、救援行动迅速、善后处理平稳有序。

则，全面分析研判可能发生的各类危害，科学做好应急处置工作，应急响应及时、组织指挥有效、救援行动迅速、善后处理平稳有序，应急处置工作科学到位。

三、事故原因分析

（一）直接原因

结合雷达轨迹、事故相关视频、在船船员询问笔录进行分析。具体事故原因认定如下：

1.事故发生时处于夜间，“三无”船舶（曾用名：大渔渔养041）疏于瞭望，未能发现对方船舶、未能及时采取避让措施避免碰撞。

2.“马站海钓1070”船未采取安全航速，疏于瞭望，未及时采取避让措施避免碰撞。

（二）原因分析

按照《1972年国际海上避碰规则》第十五条[5]的规定，“三无”船舶（曾用名：大渔渔养041）应为让路船，“马站海钓1070”船为直航船。

1.“三无”船舶（曾用名：大渔渔养041）

（1）未保持正规瞭望，未能对当时局面和碰撞危险做出充分估计。

该船返航期间，未能用视觉、听觉以及适合当时环境和情况下一切有效的手段保持正规的瞭望，导致对局面和碰撞危险未能

[5]《1972年国际海上避碰规则》第十五条：交叉相遇局面。
当两艘机动船交叉相遇致有构成碰撞危险时，有他船在本船右舷的船舶应给他船让路，如当时环境许可，还应避免横越他船的前方。

作出充分的估计。上述行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条[6]的规定。

（2）作为让路船，未能及早采取有效的避让行动

该船在航期间，未保持正规瞭望，未能发现右前方的“马站海钓 1070”来船，构成交叉相遇局面，该船作为让路船应给他船让路，在两船发生碰撞后才采取停车的紧急措施，上述行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第八条[7]、第十五条的规定。

2.“马站海钓 1070”船

（1）未使用安全航速

该船在航期间未使用安全航速，以便能采取适当而有效的避碰行动，并能在适合当时环境和情况的距离以内把船停住。上述行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第六条[8]的规定。

---

[6]《1972 年国际海上避碰规则》第五条：了望

每一船舶应经常用视觉、听觉以及适合当时环境和情况下一切有效的手段保持正规的了望，以便对局面和碰撞危险作出充分的估计。

[7]《1972 年国际海上避碰规则》第八条：避免碰撞的行动

1．为避免碰撞所采取的任何行动，如当时环境许可，应是积极地，并应及早地进行和注意运用良好的船艺。

2．为避免碰撞而作的航向和（或）航速的任何变动，如当时环境许可，应大得足以使他船用视觉或雷达观察时容易察觉到；应避免对航向和（或）航速作一连串的小变动。

3．如有足够的水域，则单用转向可能是避免紧迫局面的最有效行动，倘若这种行动是及时的，大幅度的并且不致造成另一紧迫局面。

4．为避免与他船碰撞而采取的行动，应能导致在安全的距离驶过。应细心查核避让行动的有效性，直到最后驶过让清他船为止。

5．如须避免碰撞或须留有更多时间来估计局面，船舶应当减速或者停止或倒转推进器把船停住。

[8]《1972 年国际海上避碰规则》第六条：安全航速

每一船舶在任何时候应用安全航速行驶，以便能采取适当而有效的避碰行动，并能在适合当时环境和情况的距离以内把船停住。

在决定安全航速时，考虑的因素中应包括下列各点：

1．对所有船舶：

（1）能见度情况；

（2）通航密度，包括渔船或者任何其他船舶的密集程度；

（3）船舶的操纵性能，特别是在当时情况下的冲程和施回性能；

（4）夜间出现的背景亮光，诸如来自岸上的灯光或本船灯光的反向散射；

（5）风、浪和流的状况以及靠近航海危险物的情况；

（6）吃水与可用水深的关系。

2．对备有可使用的雷达的船舶，还须考虑：

（1）雷达设备的特性、效率和局限性；

（2）未保持正规瞭望，未能存在的碰撞危险做出准确判断

该船未能用视觉、听觉以及适合当时环境和情况下一切有效的手段保持正规的瞭望，导致对局面和碰撞危险未能作出充分的估计。上述行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第七条[9]的规定。

（3）未采取最有助于避免碰撞的行动

事故发生前，当“马站海钓 1070”船一经发觉规定的让路船“三无”船舶（曾用名：大渔渔养 041）显然没有遵照避碰规则采取适当行动时，“马站海钓 1070”船即可独自采取操纵行动，以避免碰撞。但根据雷达回波轨迹，直至事故发生，“马站海钓 1070”船的航向、航速均未发生变化。上述行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十七条第 1.2 款[10]的规定。

（三）排除因素

1.海雾因素排除

（2）所选用的雷达距离标尺带来的任何限制；
（3）海况、天气和其他干扰源对雷达探测的影响；
（4）在适当距离内，雷达对小船、浮冰和其他漂浮物有探测不到的可能性；
（5）雷达探测到的船舶数目、位置和动态；
（6）当用雷达测定附近船舶或其他物体的距离时，可能对能见度作出的更确切的估计。

[9]《1972 年国际海上避碰规则》第七条：碰撞危险
1．每一船舶应用适合当时环境和情况的一切有效手段断定是否存在碰撞危险，如有任何怀疑，则应认为存在这种危险。
2．如装有雷达设备并可使用的话，则应正确予以使用，包括远距离扫瞄，以便获得碰撞危险的早期警报，并对探测到的物标进行雷达标绘或与其相当的系统观察。
3．不应当根据不充分的资料，特别是不充分的雷达观测资料作出推断。
4．在断定是否存在碰撞危险时，考虑的因素中应包括下列各点：
（1）如果来船的罗经方位没有明显的变化，则应认为存在这种危险；
（2）即使有明显的方位变化，有时也可能存在这种危险，特别是在驶近一艘很大的船舶或拖带船组时，或是在近距离驶近他船时。

[10]《1972 年国际海上避碰规则》第十七条：直航船的行动
1．（1）两船中的一船应给另一船让路时，另一船应保持航向和航速。
（2）然而，当保持航向和航速的船一经发觉规定的让路船显然没有遵照本规则各条采取适当行动时，该船即可独自采取操纵行动，以避免碰撞。

根据温州市气象台数据，相关人员询问笔录，事发时，大渔镇交杯岛东侧海域（北纬27°19′12″，东经120°37′46″）不存在影响海上航行安全的海雾。

2.风浪因素排除

根据温州市气象台数据，相关人员询问笔录，事发时，大渔镇交杯西岛东侧海域(北纬27°19′12″,东经120°37′46″）不存在影响海上航行安全的风浪气象条件。

3.船舶自身因素排除

根据船舶勘验结果，可以排除玻璃钢老化、内部爆炸导致船体破损进而引发事故的可能。

（四）间接原因

1.陈某某，未履行船舶所有人安全生产管理职责，未持有船舶驾驶资质驾驶“三无”船舶，未配备雷达等助航设备的情况下冒险夜航。

2.周某某，未履行船舶所有人安全生产管理职责，船舶未配备航行安全必备的定位、救生设备，以及雷达等助航设备，高速冒险夜航。

3.马站镇纳规船属地管理责任落实不到位，“六定”（定船、定人、定区域、定时间、定制度、定用途）管理机制未有效运行，纳而不管，船舶动态点验抽查流于形式，纳规船离开马站辖区、船舶定位装置离线报警未及时处置。对擅自拆卸船舶北斗定位装置，擅自转卖纳管船舶的行为未及时发现和处置。

4.大渔镇纳规船属地管理责任落实不到位，对退出纳管船舶的后续管理不力，对“三无”船舶打击不力。

5.苍南县渔业事业发展服务中心，对渔业养殖船舶的纳规管理工作存在业务指导不力。

四、存在的主要问题

（一）事故责任人员

1.陈某某，“三无”船舶船主兼驾驶员，未履行船舶所有人安全生产管理职责，明知自身无船舶驾驶从业资质仍违规驾驶机动船舶；船舶未配备雷达等必要助航设备，仍冒险组织夜航；航行过程瞭望疏忽，未及时采取有效避让行动，对事故发生负有主要责任。

2.周某某，“马站海钓1070”船主兼驾驶员，未履行船舶所有人安全生产管理职责，驾驶不符合安全条件的船舶冒险夜航；船舶未配备雷达等必要助航设备，仍冒险组织夜航；瞭望疏忽，对事故发生负有主要责任。

（二）有关部门

苍南县渔业事业发展服务中心负责本行政区域内渔业、渔港的监督管理工作，对渔业养殖船舶的纳规管理工作存在业务指导不力。

（三）地方政府

苍南县人民政府部署海钓船舶专项整治不到位。未制定海钓产业发展规划，未明确行业主管部门、产业布局、发展容量、海

钓船舶总量和准入条件等。

苍南县马站镇人民政府乡镇纳规船属地管理责任落实不到位，“六定”（定船、定人、定区域、定时间、定制度、定用途）管理机制未有效运行，纳而不管，船舶动态点验抽查流于形式，纳规船离开马站辖区、船舶定位装置离线报警未及时处置。

苍南县大渔镇人民政府乡镇纳规船属地管理责任落实不到位，对“三无”船舶打击不力。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送海警机构处理的人员

周某某，“马站海钓1070”船主兼驾驶员，未履行船舶所有人安全生产管理职责，驾驶不符合安全条件的船舶冒险夜航；船舶未配备雷达等必要助航设备，仍冒险组织夜航；瞭望疏忽，对事故发生负有主要责任，建议将该案线索移送海警机构开展刑事立案侦查。

（二）对有关公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现的苍南县政府及马站镇、大渔镇等乡镇和有关部门的公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交纪检监察机关，依规依纪依法处理。

（三）其他处理建议

1.建议责成苍南县马站镇人民政府、苍南县大渔镇人民政府向苍南县人民政府作出深刻检查。

2.建议责成苍南县渔业事业发展服务中心向苍南县人民政

府作出深刻检查。

3.周某某等人在禁渔期内出海从事捕捞活动，涉嫌违反《中华人民共和国渔业法》等有关法律法规的规定，建议移交苍南县农业农村局予以立案查处。

4.陈某某无船舶驾驶从业资质仍违规驾驶机动船舶，涉嫌违反《中华人民共和国治安管理处罚法》等有关法律法规的规定，建议由海警机构予以立案查处。

六、事故主要教训

（一）船舶安全生产责任主体悬空

船舶所有人漠视法律法规与生命安全，无视禁渔、禁限航等规定，心存侥幸非法营运、违规出海航行捕捞作业，安全风险隐患突出。针对海上作业人员的普法和安全警示流于形式，从业人员侥幸心理、冒险作业陋习未能彻底扭转。

（二）属地安全监管存在漏洞

“三无”船舶、纳规船舶的管理形式不适应涉海涉渔生产作业的实际情况，海上巡查、岸线排查、码头岙口等存在管控盲区，日常排查整治不够全面彻底。

（三）协同监管合力不足，成效不明显

属地乡镇、海警、公安、海事、渔政等单位部门信息共享、联合巡查、线索移送机制落实不到位，存在监管脱节现象，整治效果不明显。实际查处多以劝离、警告为主，处罚、拆解、取缔等刚性手段运用不足，违法成本低，导致“三无”船舶屡禁屡现、

反弹回潮。

七、事故整改和防范措施

（一）提高政治站位，增强安全生产使命意识

各地各部门要深刻吸取事故教训，学习领会习近平总书记关于安全生产工作的重要论述和指示精神，贯彻落实上级党委政府关于安全生产工作的决策部署，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全和谁主管谁负责的原则，坚持分级和属地监管相结合，“防”“救”相承的原则，认清海上安全的复杂性，杜绝“谁都管、谁都不管”现象，统一思想、明确目标、落实责任、细化措施，实现治理能力和安全韧性的整体提升，确保海上安全形势持续稳定。

（二）深入开展涉海涉渔领域“三无”船舶大排查大整治

苍南县和沿海各乡镇要开展“三无”船舶大整治大起底，摸清底数。分类管理，清理淘汰一批技术标准差、无法保证安全的船舶；对未纳规船舶和退出纳规船舶，一律按照“三无”船舶坚决取缔。开展海钓船舶专项整治。明确海钓行业管理部门，科学制定海钓产业发展规划，强化海钓船舶安全保障，实行“五定管理”（定钓场、定时间、定人员、定码头、定标准），严禁捕捞渔船、游艇等非法从事海钓活动，严禁海钓船从事非法捕捞。

（三）压实涉海涉渔安全属地管理责任

苍南县要深入分析事故深层次原因，深刻吸取事故教训，举一反三，针对事故中暴露出“三无”船舶、纳规船舶管理上存在

的问题，研究提出解决办法，坚决消除安全事故隐患。要落实属地管理责任，强化 AIS、北斗卫星船载终端等设备使用检查，充分发挥船舶管理系统动态监控作用，设置电子围栏，及时处置船舶超范围、离线报警，掌握休闲海钓船舶动态。严格落实海钓船进出港报告、大风天气返港避风等制度措施，确保船舶不失控、不漏管。

（四）完善协同监管体系，深化涉海领域跨部门联合执法

相关部门要健全信息共享、线索移送、联合巡查、案件联查工作机制，打通数据信息壁垒，实现海域动态、船舶信息、违规线索互通共享。统筹执法船艇、人员装备，开展联合巡航执法。构建全域覆盖、多方协同的海上监管新格局，守护海域安全稳定。

温州苍南“5·5”船舶碰撞事故调查组

2026 年 9 月 28 日